

铁矿石跨境贸易制裁风险评估与决策框架报告

1. 引言

本报告旨在为风控合规经理提供一份专业的风险评估与决策框架，以应对铁矿石跨境贸易中因最终受益人（UBO）穿透资料尚未完全闭环，且出现受制裁主体相似名称时可能面临的制裁违规风险。在确保业务连续性的同时，避免触犯国际制裁法规，是当前面临的核心挑战。

2. UBO穿透未闭环情况下的暂停发运判断

在UBO穿透资料尚未完全闭环，且已发现受制裁主体相似名称的情况下，**原则上应暂停发运**。此举旨在遵循“审慎原则”和“风险为本”的合规管理理念。国际制裁法规，特别是美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的规定，对受制裁实体（SDN）及其直接或间接持有的实体（通常指50%或以上股权）实施严格限制。即使是相似名称，也可能指向潜在的制裁风险，需要进一步核实。

暂停发运的理由：

- 避免“50%原则”违规：** OFAC的“50%原则”规定，任何由一个或多个被制裁方直接或间接合计拥有50%或以上权益的实体，即使未被列入SDN名单，也应被视为受制裁实体。UBO穿透未闭环意味着无法确认最终受益人是否包含受制裁主体，存在潜在违规风险。
- 规避“模糊匹配”风险：** 相似名称可能导致“模糊匹配”警报，若在未充分核实的情况下继续发运，一旦后续确认交易方与受制裁实体存在关联，将面临巨额罚款、声誉受损甚至刑事责任。
- 履行尽职调查义务：** 金融机构和贸易企业有义务进行充分的尽职调查（Due Diligence），以识别和管理制裁风险。UBO穿透未闭环表明尽职调查尚未完成，此时发运将构成合规漏洞。

例外情况及考量：

若暂停发运将导致巨大经济损失或合同违约风险，需在获得高级管理层和法律合规部门的明确授权后，采取额外的风险缓释措施，并加速UBO穿透调查。

3. 重点关注的红旗信号（Red Flags）

在铁矿石跨境贸易中，针对UBO穿透和制裁风险，应重点关注以下红旗信号：

- 公司结构复杂且不透明：** 涉及多层级、多司法管辖区的控股结构，特别是离岸公司或信托，且难以获取清晰的股权信息。
- 交易方位于高风险司法管辖区：** 交易对手方、其UBO或资金流向涉及受制裁国家/地区或高风险司法管辖区（如FATF黑名单/灰名单国家）。
- 相似名称或拼写错误：** 交易方名称、UBO名称与SDN名单上的实体名称高度相似，或存在故意/无意的拼写错误以规避筛查。

- **异常的支付路径或方式：**资金流向与贸易流不符，通过第三方国家或非传统金融机构进行支付，或使用现金、虚拟货币等难以追踪的支付方式。
- **业务活动与公司背景不符：**交易方的业务范围、规模或历史与本次铁矿石贸易的性质或规模不匹配。
- **拒绝提供UBO信息或提供虚假信息：**客户拒绝提供UBO资料，或提供的资料存在明显矛盾、不完整或难以验证。
- **媒体负面报道：**交易方或其UBO存在与制裁、洗钱、腐败等相关的负面媒体报道。
- **突然变更交易条款：**在交易临近发运时，突然要求变更合同主体、支付路径或目的地。

4. 材料阈值 (Material Thresholds)

为避免“误伤正常业务”，同时有效管理风险，需设定明确的材料阈值，以指导UBO穿透的深度和相似名称的核实标准：

- **UBO穿透深度：**至少穿透至自然人或最终不受制裁的上市公司/政府实体。对于复杂结构，应至少穿透至能识别出所有直接或间接持有25%或以上股权的实体或个人。对于OFAC管辖下的交易，应严格遵循“50%原则”，即穿透至所有直接或间接持有1%以上股权的实体或个人，并计算其合计持股比例。
- **相似名称匹配度：**采用模糊匹配 (Fuzzy Matching) 技术，并设定合理的匹配度阈值。例如，Levenshtein距离、Jaro-Winkler距离等算法可用于衡量名称相似度。建议初始阈值设定在80%以上（可根据实际风险偏好调整），任何高于此阈值的匹配都应触发人工复核。
- **信息完整性：**UBO资料应包含但不限于：公司注册文件、股权结构图、董事会成员名单、主要股东身份证明、业务性质说明、资金来源和去向证明。任何关键信息的缺失或不一致都应视为未达到材料阈值。
- **独立验证：**关键UBO信息应通过至少两个独立可靠的公开来源（如政府注册机构、权威商业数据库、公开媒体报道）进行交叉验证。

5. 审批升级条件 (Approval Escalation Conditions)

当UBO穿透资料未闭环或出现相似名称时，应启动审批升级机制，将风险决策上报至更高层级。以下情况应触发审批升级：

- **UBO穿透无法达到既定深度：**尽管已尽最大努力，仍无法穿透至满足材料阈值的最终受益人。
- **相似名称匹配度高且无法排除：**模糊匹配结果显示与SDN名单实体高度相似，且通过进一步核实（如公司注册地、业务范围、董事会成员等）仍无法明确排除关联性。
- **出现多项红旗信号：**交易中同时出现两项或以上红旗信号，表明风险累积。
- **客户拒绝配合或提供虚假信息：**客户拒绝提供补充资料，或提供的资料经核实为虚假信息。

- **涉及高价值或战略性物资：** 交易金额巨大，或涉及对国家安全、经济稳定有重要影响的战略性物资（如铁矿石）。
- **法律合规部门建议：** 法律合规部门根据其专业判断，认为存在重大制裁风险，建议暂停或升级审批。
- **高级管理层要求：** 高级管理层出于对公司整体风险的考量，要求对特定交易进行更高级别的审批。

6. 结论与建议

在铁矿石跨境贸易中，面对UBO穿透未闭环和相似名称的挑战，**暂停发运是首要且最安全的决策**。这不仅是遵守国际制裁法规的必要之举，也是保护公司声誉和避免巨额罚款的关键。通过建立完善的红旗信号识别机制、设定明确的材料阈值和启动高效的审批升级流程，可以在有效管理制裁风险的同时，最大限度地减少对正常业务的误伤。建议公司定期对合规政策进行审查和更新，并加强员工的合规培训，以适应不断变化的国际制裁环境。

建议行动：

1. **立即暂停发运：** 在UBO穿透未闭环且存在相似名称的情况下，立即暂停相关铁矿石的发运。
2. **加速UBO穿透调查：** 动用所有可用资源，包括第三方专业机构，加速完成UBO穿透，直至满足材料阈值。
3. **详细核实相似名称：** 对相似名称进行深入调查，包括但不限于：核对注册信息、业务范围、董事会成员、历史交易记录等，以明确排除与受制裁实体的关联。
4. **启动审批升级流程：** 将当前情况及调查进展上报至法律合规部门和高级管理层，共同决策后续步骤。
5. **记录所有决策和行动：** 详细记录所有风险评估、决策过程、采取的行动及相关沟通，以备未来审计或调查。